

복무감사
공개용

복무감사결과 보고서

[양산부산대학교병원]



2021. 9.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사대상 및 범위	3
3. 감사기간 및 인원	3
4. 감사 중점 사항	4
5. 감사결과 처리	4
II . 감사 결과	5
1. 총평	5
2. 점검내용	5
3. 지적사항 총괄	10
III . 처분요구와 통보사항	10
1. 처분요구사항 일람표	10
2. 개별처분요구 사항 명세	11
3. 처분요구상세	11
가. 외부강의 등 출강 시 근태처리 미흡	12
나. 복무 준수사항 관리 미흡	15
다. 근무 운영 및 초과근무수당 산정·신청 부적정	18

I 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 ‘2021년 자체감사 계획’에 따라 근무기강이 흐트러지기 쉬운 여름 휴가철에 맞춰 양산부산대학교병원 임직원 공직기강 확립 및 비위 발생을 미연에 예방하고, 복무관리 · 코로나19 관련 방역지침 · 정보보안 · 안전관리 및 시설 전반 사항 등을 점검하기 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상: 양산부산대학교병원
- 감사범위

구분	현장점검	서류점검
감사범위	2021. 7. 12. ~ 2021. 7. 23.	2021. 4. 1. ~ 2021. 6. 30.
점검항목	- 근태관련 - 보안관리 - 코로나19 예방지침 직원 준수 사항 - 안전관리 및 시설점검 - 에너지 절약	- 근태현황(초과수당 및 휴가) - 임직원 행동강령 준수 사항 - 관용차량 및 임직원 등록차량 입·출입 현황
점검방법	감사범위 기간 내에 불시점검	인력개발팀에서 제출한 자료 ¹⁾ 를 토대로 점검

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간
 - 예비조사: 2021. 7. 5.(월) ~ 7. 9.(금)
 - 실지감사: 2021. 7. 12.(월) ~ 07. 23.(금) (10일간, 주말 제외)
- 감사인원: 감사주무 외 8명

1) 양산부산대학교병원 인력개발팀-5059(2021.07.07.)「양산부산대학교병원 복무감사 실시에 따른 자료 제출」

4. 감사 중점 사항

- 근무기강이 흐트러지기 쉬운 휴가철에 맞춰 근태 점검
 - 근무시간 준수 여부, 출·퇴근 시 근무복 착용 여부, 직원 신분증 착용 여부
- 코로나19 확산예방을 위한 방역지침 준수여부 및 시설/안전 관리 점검
 - 병원 내 마스크 착용 여부, 좌석 거리두기 준수 여부
 - 소화기 안내표지판 부착 여부, 소화전 앞 적체물 유무, 다중 이용시설 관리
- 보안관리 및 에너지 절약 준수여부 점검
 - 자리 이탈 시 화면잠금 및 서류보완 여부
 - 실내 적정온도 준수 여부, 점심시간 전등 소등 여부
- 업무용 차량 사적 사용 및 업무 중 근무장소 이탈에 관한 사항 점검
 - 양산부산대학교병원 주차시스템 입·출차 기록 점검
- 근태 사전 결재 및 공가사용의 적정성에 관한 사항 점검
 - 임직원 휴가 및 출장 시 사전 결재 준수 여부
 - 사용목적에 맞게 공가사용 여부
- 임직원 행동강령 준수 여부 점검
 - 외부강의 신고 후 복무처리 내역
- 초과근무수당에 관한 사항 점검
 - 교대근무 및 당직근무에 따른 초과근무수당 지급 적정성 여부
 - 초과근무 신청 적정성 여부

5. 감사결과 처리

복무감사 현지조치사항, 초과수당 지급 부적정 및 외부강의 신고 미준수 사항 등과 관련하여 인력개발팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 인력개발팀장 등이 참석한 가운데 2021. 7. 23. 감사 마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2021. 9. 10. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사결과

1. 총평

양산부산대학교병원 복무감사 현장점검 결과 대부분의 직원들이 복무관리 및 임직원행동강령 등을 준수하면서 성실하게 업무를 수행하고 있으며, 아울러 복무기강 확립 및 에너지 절약을 위하여 원내 전부서에 준수사항을 공지하는 등 건강한 직장문화를 조성하는데 노력하고 있다.

그러나 이번 복무감사 결과 일부직원에 한해 근태관련 및 임직원 행동강령, 보안관리, 안전관리 등 미준수한 사항들이 확인되어 주관부서에 통보하고, 경미한 사안은 관련 직원에게 즉시 시정하도록 현지조치 하였고, 중대한 사안에 대해서는 징계 및 주의를 요구하였다.

2. 점검 내용

가. 근태 점검

1) 점검내용

일시	장소	점검내용
7.13(화) ~ 7.22(목)	병원 출입구/ 근무지	- 출·퇴근 시간(점심시간 포함) 준수 여부 - 교대시간 준수 여부 - 근무복 착용 상태로 출·퇴근 여부 - 직원 신분증 착용 여부

2) 점검방법: 병원 출입구 및 근무지 단속 (출입구 7개소 및 43개 부서 불시점검)

3) 점검결과

- 출·퇴근, 점심시간 미준수: 출근 7건, 퇴근 2건, 점심 1건 (주관부서에 통보)
- 신분증 미착용: 16건 (현지조치)
- 출·퇴근 시 제복 착용: 6건 (현지조치)

나. 코로나19 방역지침 준수 여부 및 안전/시설 점검

1) 점검내용

일시	장소	점검내용
7.13(화) ~ 7.22(목)	병원 전구역/ 근무지	- 마스크 착용 여부 - 좌석 거리두기 준수 여부 - 소화기 안내표지판 부착 여부 - 소화전 앞 적체물 유무 - 다중 이용시설 관리

2) 점검방법: 병원 전 구역 및 근무지 단속

3) 점검결과

- 마스크 미착용: 53건 (현지조치)
- 소화기 안내표지판 미부착 및 소화전 앞 적체물 유무: 특이사항 없음
- 병원 전체 시설에 대한 점검은 현실적으로 어려움이 있어 취약한 곳 위주로 점검

▶ 지적사항에 대하여 주관부서에 필요한 조치를 취할 수 있도록 통보함.

[그림 1] 코로나19 방역지침 및 안전/시설관리 준수



▲ 좌석 거리두기 준수

▲ 코로나19 방역수칙 점검 (중앙진료동 입구)

▲ 소화전 앞 적체물 무 (중앙진료동 1층)

▲ 소화기 안내표지판 부착 (행정동 복도)

다. 보안관리 및 에너지 절약 준수 여부 점검

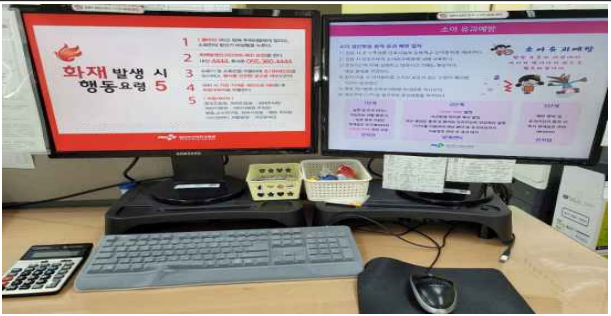
1) 점검내용

일시	장소	점검내용
7.13(화) ~ 7.22(목)	근무지	- 부재 시 화면잠금 및 서류보안 - 실내 적정온도 유지 여부 - 점심시간 전등 소등 여부

2) 점검방법: 불시 단속 (실내 적정온도 유지 여부는 개별냉방 사용부서에 한해 점검)

3) 점검결과

- 부재 시 화면잠금 미준수: 3건 (현지조치)
- 실내 적정온도 미준수: 4건 (현지조치 후 재방문하여 확인)

	
▲ 실내 적정온도 유지 (편의시설동 지하1층)	▲ 점심시간 전등 소등 (홍보팀)
	
▲ 부재 시 화면 잠금 (인력개발팀)	▲ 자리 이탈 시 서류 보안 (인력개발팀)

라. 업무용 차량 사적 사용 점검

1) 점검기간 : 2021.04.01.~2021.06.30.(2분기)

2) 점검방법 : 양산부산대학교병원 주차시스템 입·출차 기록

3) 점검결과 : 특이사항 없음

- 관용차량 사용일지와 정기차량 입·출차 현황을 비교 점검하여 부적정 의심 사례 2건을 발견하였으나, 차량을 옮기는 정도의 소요시간임을 확인함.

마. 업무 중 근무장소 이탈에 관한 사항 점검

- 1) 점검기간 : 2021.04.01.~2021.06.30.(2분기)
- 2) 점검방법 : 양산부산대학교병원 주차시스템 입·출차 기록
- 3) 점검결과 : **특이사항 없음 (부분점검)**
 - 정기차량 입·출차 현황을 점검한 결과 주차시스템 구조적 문제로 단말기가 설치된 곳을 통과할 때마다 시간이 찍히는 것으로 확인되어 정확한 출차시간을 진단하는데 한계가 있어 부분적으로 확인함.
 - 초과근무 신청자 근무장소 이탈에 관한 사항도 함께 확인함.

바. 근태관리에 관한 사항 점검

- 1) 점검기간 : 2021.04.01.~2021.06.30.(2분기)
- 2) 점검방법 : 임직원 휴가 및 출장내역
- 3) 점검결과 : **특이사항 없음**
 - 대부분 사전결재를 득하여 휴가 및 출장을 시행하였으며, 사후결재는 코로나19 관련 공가로 접촉 후 이상반응 및 검사결과에 따른 근태구분에 의한 것으로 확인됨.

사. 공가사용의 적정성에 관한 사항 점검

- 1) 점검기간 : 2021.04.01.~2021.06.30.(2분기)
- 2) 점검방법 : 임직원 공가 사용 내역
- 3) 점검결과 : **특이사항 없음**
 - 규정에 명시된 사유 이외의 공가 사용은 없는 것으로 확인됨.

아. 임직원 행동강령 준수 사항 점검

- 1) 점검기간 : 2021.01.01.~2021.06.30.(상반기)
- 2) 점검방법 : 외부강의 신고 후 근태처리 내역
- 3) 점검결과
 - 외부강의 신고는 하였으나, 출강 당일 근태처리를 하지 않고 출강을 나간 사례가 발견됨.

- ▶ 근태처리 미신청 건은 개인휴가를 사용하여 상계처리 하도록 시정 조치하고, 추후 이런 사례가 발생하지 않도록 근태관리 철저 통보함.

자. 근무운영 및 초과근무수당 산정·신청 사항 점검

- 1) 점검기간 : 2018.07.01.~2021.06.30.(3년)
- 2) 점검방법 : 교대/당직 근무표 및 초과근무수당 지급·신청 내역
- 3) 점검결과

가) 교대/당직근무 운영에 관한 사항

① 뇌신경센터 야간당직근무에 따른 소정근로시간 미충족

- 야간당직근무에 따른 OFF부여 및 초과근무수당을 지급하였으나 월 소정근로시간은 미충족 되게 운영함

② 응급의학과 교대근무변경(3교대→2교대)에 따른 소정근로시간 미충족

- 2교대 근무에 따라 근로시간이 8시간에서 12시간으로 변경되어 초과근무수당을 지급하였으나 월 소정근로시간은 미충족 되게 운영함.

③ 수술실 야간 전담인력 교대근무에 따른 소정근로시간 미충족

- 야간당직근무에 따른 초과근무수당을 지급하였으나 월 소정근로시간은 미충족 되게 운영함.

- ▶ 부적정하게 운영중인 교대/당직근무에 대하여 시정 조치하고, 관련자에게는 주의 및 경징계 처분 요구

나) 초과근무수당 산정·신청에 관한 사항

① 간호부 휴일당직에 따른 초과근무수당 산정 부적정

- 휴일당직(8시간) 근무에 따른 대체휴일(보상휴가) 및 50%가산수당 산출에 착오가 있어 초과근무수당이 과오지급 됨.

② 수술실 및 마취회복실 초과근무수당 지급·산정 부적정

- 통상근무에서 3교대 근무로 변경됨에도 불구하고 휴일근무에 따른 50%가산수당을 지급하였고 또한 산출에도 착오가 있어 초과근무수당이 과오지급 됨.

③ 2021년 6월(한달) 초과근무수당 신청 부적정

- 초과근무 신청내역과 직원식당 이용내역을 살펴본 결과, 휴게시간(식당 이용)을 포함하여 초과근무시간을 신청한 사실이 발견됨.

▶ 과오지급 된 회수금에 대하여 시정 조치하고, 관련자에게는 경징계 처분 요구

3. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	시정 (건)	주의 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현 지 조 치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
3	643,174,570	7		1 (3)	1	2	1 (4)		1	1						

III 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산부산 대학교병원	외부강의 등 출강 시 근태처리 미흡	시정 및 통보	-	-	처분 후 2개월내	
2	"	복무 준수사항 관리 미흡	권고	-	-	"	
3	"	근무 운영 및 초과근무 수당 산정·신청 부적정	시정	643,174,570	-	"	
			주의	-	4명	"	
			경징계	-	3명	"	

2. 개별처분요구 사항 명세

제목	처분내역			
	조치 결과	소속	직급	성명
근무 운영 및 초과근무수당 산정 · 신청 부적정	주의	양산부산대학교병원 원무팀	행정3급	○○○
		부산대학교병원 홍보팀	행정2급	◇◇◇
		양산부산대학교병원 경영기획팀	행정3급	☆☆☆
		양산부산대학교병원 인력개발팀	행정2급	□□□
	경징계	양산부산대학교병원 교육연구지원팀	행정5급	△△△
		양산부산대학교병원 응급의학과	보건3급	♠♠♠
		양산부산대학교병원 뇌신경센터	보건5급	♡♡♡

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

시정요구 및 통보

제 목 외부강의 등 출강 시 근태처리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 인력개발팀

조치부서 양산부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

2021년도 자체감사 계획 수립에 따라 근무기강이 흐트러지기 쉬운 여름 휴가철에 맞춰 양산부산대학교병원 임직원 공직기강 확립 및 비위 발생을 미연에 예방하고, 복무관리·코로나19 관련 방역지침·정보보안·안전관리 및 시설 전반 사항 등을 점검하기 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 관계규정

「부산대학교병원 임직원 행동강령 (이하“행동강령”이라 한다)」 (2020. 5. 27 내부규정) 제24조의 규정에 따르면 ‘임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하“외부강의 등”이라 한다) 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때 에는 외부강의 등의 요청 명세 등을 병원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 한다. 다만, 외부강의 등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다’라고 되어있다. 또한 같은 조에서는 ‘외부강의 등의 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리

알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다'라고 규정되어 있다.

아울러, '인력개발팀-923(2021.02.07.) 「외부강의 등 겸업근무자 신고 안내 (2021년 상반기)」'에는 외부강의를 하고자 할 경우에는 출강 요청 공문서에 근거하여 병원장에게 신고하여 승인을 득하고 개인 연차로 근태처리 후 출강 하도록 안내 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 임직원 대상으로 2021년도 상반기 외부강의 신고 대상 자 중 실제 강의 출강일에 개인 연차사용 유무를 살펴본 결과 **❧❧❧** 외 2 명은 아래 [표 1]과 같이 근태신청을 누락하고 출강한 사실을 확인하였다.

[표 1] 외부강의 출강일 근태신청 누락 현황

NO	사번	성명	요청기관	강의방법	외부강의 출강일	강의 시간
1		비공개		대면	3/12, 3/19, 3/26	14:00 ~ 20:00
					4/2, 4/9, 4/30	
					5/7, 5/14, 5/21	
					6/4	
					6/10	14:00 ~ 20:00
				영상회의	4/12	10:00 ~ 12:00
					6/15	
2				영상회의	4/1	14:00 ~ 18:00
3				영상회의	4/1	14:00 ~ 18:00

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

인력개발팀에서는 외부강의 등 신고 절차 및 근태처리 방법 등을 준수하여, 향후 근태신청이 누락되지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

외부강의 출강 시 근태신청을 누락한 직원에 대해서는 개인 연차에서 상계처리 하도록 시정하시기 바라며, (시정) 또한 외부강의 등 신고 절차 및 근태처리 방법 등을 준수하여, 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 복무 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 복무 준수사항 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 인력개발팀

조치부서 양산부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

2021년도 자체감사 계획 수립에 따라 근무기강이 흐트러지기 쉬운 여름 휴가철에 맞춰 양산부산대학교병원 임직원 공직기강 확립 및 비위 발생을 미연에 예방하고, 복무관리·코로나19 관련 방역지침·정보보안·안전관리 및 시설 전반 사항 등을 점검하기 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 관계규정

「부산대학교병원 복무규정」 제2절 근무시간 및 휴식의 제16조(근무시간) 및 제17조(시업 및 종업)에서는 ‘직원의 근무시간은 휴식시간을 제하고 1일에 8시간, 1주일에 40시간을 기준근로시간으로 하며’, ‘병원의 근무시간은 08시30분부터 17시30분까지로 한다.’라고 되어있다. 또한, 제19조(휴게시간) 제1항에 의하면 ‘직원의 1일 근무시간 중 1시간은 휴게시간으로 하되 그 시간은 12시부터 13시까지로 하며 제1항의 휴게시간은 부서별 또는 직무의 내용에 따라 이를 변경할 수 있다.’라고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 양산부산대학교병원 임직원을 대상으로 2021. 7. 12.부터 2021. 7. 23.까지 출·퇴근시간, 점심시간(1시간), 교대근무시간의 준수 여부와 장시간 근무 장소 이탈 등 현지점검을 통해 총 7개 출입구 및 43개 부서에 대하여 복무감사를 실시한 결과 아래 [표 1]과 같이 9개 부서의 소속 직원 10명이 근무시간을 미준수 하였고, 5개 부서의 소속직원 6명은 근무복 착용 상태로 출·퇴근을 하는 등 복무 준수사항²⁾을 위반한 경우도 확인되어 복무관리의 필요성이 제기된다.

[표 1] 양산부산대학교병원 임직원 복무감사 현지점검 현황

NO	항목	점검일자	점검장소	부서	결과
1	출근시간 미준수	7.13/7.21	중앙진료동 입구	장기이식센터 1 간호행정교육팀 1 심혈관센터 1 호흡기내과 1	4건
		7.14	의생명융합연구동 입구	의생명R&D센터 1	1건
		7.14	어린이병원 입구	산부인과 1	1건
		7.21	교수연구동(행정동) 입구	공공보건의료협력팀 1	1건
2	점심시간 미준수	7.14	부서방문	공공보건의료사업팀 1	1건
3	퇴근시간 미준수	7.15	뇌신경센터 출구	뇌신경센터 2	2건
4	출·퇴근 시 근무복 착용	7.13	중앙진료동 입구	원무팀 2 직업환경의학과 1	3건
		7.13	교수연구동(행정동) 입구	보험관리팀 1 국제의료지원팀 1 간호행정교육팀 1	3건
5	명찰 미착용	수시	무작위 부서방문	즉시 현지조치	16건

※ 교대시간 미준수 및 장시간 근무 장소 이탈 적발건수 없음

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

인력개발팀에서는 향후 「복무규정」을 준수하여 소속 직원에 대하여 복무에 대한 인식을 강화하고, 철저한 복무관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 인력개발팀-4808(2021.06.30.) 복무기강 확립을 위한 협조 요청

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

임직원들의 복무에 대한 인식 및 경각심을 제고하기 위하여 주관부서인 인력개발팀이 정기적으로 복무점검을 실시하여 이를 지휘·감독하게 하고, 복무를 위반할 경우 강력한 제재를 가하는 등 복무위반 사례가 발생하지 않도록 실질적인 방안을 마련하여 철저하고 내실 있는 복무관리를 시행토록 하시기 바랍니다.
(권고)

부 산 대 학 교 병 원

징계 · 주의 및 시정요구

제 목 근무 운영 및 초과근무수당 산정 · 신청 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 인력개발팀

조치부서 양산부산대학교병원 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

2021년도 자체감사 계획 수립에 따라 근무기강이 흐트러지기 쉬운 여름 휴가철에 맞춰 양산부산대학교병원 임직원 공직기강 확립 및 비위 발생을 미연에 예방하고, 복무관리 · 코로나19 관련 방역지침 · 정보보안 · 안전관리 및 시설 전반 사항 등을 점검하기 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 관계규정

양산부산대학교병원 인력개발팀에서는 「부산대학교병원 복무규정」(이하“복무규정”이라 함) 및 「부산대학교병원 시간외·휴일·야간근무지침」(이하“시간외·휴일·야간근무지침”이라 함) 등에 의거하여 복무관리 및 초과근무수당을 처리하고 있다. 복무규정 제16조 및 시간외·휴일·야간근무지침 제3조에 따르면 직원의 근무시간은 1일 8시간, 1주일 40시간을 기준근로시간으로 하고 당사자 간의 합의에 의하여 1주일에 12시간의 범위에서 초과근로를 실시할 수 있다고 규정되어 있고, 일정기간 지속적으로 초과 근무를 하게 될 경우에는 시간외·휴일·야간근무지침 제5조에 따라 매월 단위로 일괄 명령하여 인력개발팀으로 통보하여야 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 근무운영 부적정

1) 뇌신경센터 당직근무 운영 부적정

뇌신경센터에서는 수면다원검사 야간당직근무를 [표 1]과 같이 근무하고 있으며 2019년 5월부터는 주52시간 근무제한으로 인해 근무형태를 변경 요청하여 근무시간을 조정하였다³⁾. 초과근무수당 산출방법에 있어 근무형태 변경 전에는 월 근무표를 기준으로 실제 근무한 시간과 월 소정근로시간을 수기작업으로 비교하여 당직에 따라 발생한 초과근무수당 부분과 월 소정근로시간 미충족 부분을 상계처리 하여 지급하였으나, 근무형태 변경 후에는 당직 수에 따라 초과근무수당이 전산으로 자동 반영되게 처리하여 월 소정근로시간 미충족 부분에 대한 상계처리는 미반영 되었다.

통상근로자의 근무형태를 변경하고자 할 때에는 야간당직근무에 대한 필요성 및 임금산정의 적정성(근로시간에 비례하여 기본급여 및 초과근무수당 재산정) 등을 인력개발팀과 협의 한 후 당직근무 명령을 통하여 시행하여야 하는데 다음과 같은 사항 (①뇌신경센터에서 자체적으로 복무를 관리함⁴⁾ ② 인력개발팀에서 매월 발생하는 초과근무명령 내역을 미검토)으로 인해 당직근무가 부적정하게 운영되고 있는 사실을 확인하였다.

[표 1] 뇌신경센터 야간당직근무 형태

■ 2019년 5월 이전 근무형태

근무형태	근무시간	휴게시간	실근무시간	비고
N	16:00~09:00 (17시간)	3시간	14시간	<초과수당 산출기준> 월 실근무시간에서 월 소정근로시간을 뺀 차액시간을 초과수당으로 지급 ※ 일부 기간에 한해서는 위 산출기준과 상이하게 지급함
DN	09:00~09:00 (24시간)	3시간	21시간	

3) 양산부산대학교병원 뇌신경센터-126(2019.05.13.) 「근로기준법에 따른 근무시간 조정건」

4) 양산부산대학교병원 총무팀-503(2011.01.21.) 「교대근무 및 당직근무자 복무관리방법 변경(안)」

■ 2019년 5월 이후 근무형태

근무형태	근무시간	휴게시간	실근무시간	초과근로시간	비고
N	17:00~06:30 (13.5시간)	1.5시간	12시간	4시간	월 소정근로시간 미준수

따라서 뇌신경센터 당직근무 운영 부적정에 따른 미충족 근무시간은 [표 2]와 같다.

[표 2] 뇌신경센터 당직근무 운영 부적정에 따른 미충족 근무시간

* 산정기간: 2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30

(단위: 시간)

연번	사번	성명	당직근무 운영 부적정 기간	미충족 근무시간	비고
1	비공개		-2018.7.1.~2020.8.31.	778	퇴사
2			-2018.7.1.~2021.6.30.	696	근무
3			-2020.7.1.~2021.6.30.	168	근무
4			-2019.10.1.~2020.3.31.	686	퇴사
합 계				2,328	

※ 2019년 5월 이전에는 초과근무수당분과 월소정근로시간 미충족 부분을 일부 상계처리 함에 따라 초과근무시간을 근무한 시간으로 산정

2) 응급의학과 교대근무 운영 부적정

응급의학과에서는 인원부족으로 인하여 3교대 근무에 어려움이 있어 일부직원에게 한해 교대근무를 3교대에서 2교대로 변경 요청하여 [표 3]과 같이 근무를 하였고 근무형태 변경에 따른 초과근무수당을 지급 요청하였다⁵⁾.

복무규정 제18조(교대근무자의 근로시간)에 따르면 3교대 근로시간은 8시간이며, 2교대 근로시간은 12시간이다. 이에 따라 일 소정근로시간 보다 연장근로 한 부분에 대해서는 초과근무수당을 지급하였으나, 2교대 근무로 인해 월 소정근로시간은 미충족 된다. 또한 일부직원은 3교대 근무를 유지함에도 불구하고 월 소정근로시간이 미충족 되는 부분이 확인되었다. 근무형태를 변

5) 양산부산대학교병원 응급의학과-1026(2019.05.08.) 「교대근무 변경 요청」

경하고자 할 때에는 2교대 근무에 대한 필요성 및 운영방법 등을 인력개발팀과 협의한 후 근무 명령을 통하여 시행하여야 하는데 다음과 같은 사항(①응급의학과에서 자체적으로 복무를 관리함) ②인력개발팀에서 매월 발생하는 초과근무명령 내역을 미검토)으로 인해 교대근무가 부적정하게 운영되고 있는 사실을 확인하였다.

[표 3] 응급의학과 2교대 근무 형태

■ 2019년 5월부터 한시적 운영

근무형태	근무시간	휴게시간	실근무시간	초과시간	비고
D2	09:00~21:00 (12시간)	1시간	11시간	3시간	2교대 근무로 인한 월 소정근로시간 미준수
N2	21:00~09:00 (12시간)				

※ 월 소정근로시간 = 해당월 근무일수(주말,공휴일,병원에서 지정한 휴일 제외) * 8시간

따라서 응급의학과 교대근무 운영 부적정에 따른 미충족 근무시간은 [표 4]와 같다.

[표 4] 응급의학과 교대근무 운영 부적정에 따른 미충족 근무시간

* 산정기간: 2019. 5. 1. ~ 2021. 4. 30

(단위: 시간, 원)

NO	사번	성명	교대근무 운영 부적정 기간	미충족 근무시간	비고
1	비공개		-19년: 5월~6월, 8월~12월 -20년: 1월~12월 -21년: 1월~4월	872	근무
2			-19년: 5월, 8월~12월 -20년: 1월~4월	384	퇴사
3			-19년: 5월	40	퇴사
4			-19년: 5월, 8월~12월 -20년: 1월~12월 -21년: 1월~4월	904	근무

6) 양산부산대학교병원 총무팀-503(2011.01.21.)「교대근무 및 당직근무자 복물관리방법 변경(안)」

NO	사번	성명	교대근무 운영 부적정 기간	미충족 근무시간	비고
5	비공개		-19년: 5월, 8월~12월 -20년: 1월~12월 -21년: 1월~4월	880	근무
6			"	928	근무
7			-19년: 5월	32	퇴사
8			-19년: 5월, 8월~11월	160	퇴사
9			-19년: 8월~12월 -20년: 1월~4월, 12월	80	퇴사
10			-20년: 3월, 11월~12월 -21년: 3월~4월	80	근무
11			-20년: 3월, 7월, 11월 -21년: 3월, 4월	64	근무
12			-20년: 3월, 7월, 11월~12월 -21년: 3월~4월	104	근무
13			"	80	근무
14			-20년: 12월 -21년: 3월~4월	32	근무
15			"	40	근무
16			-20년: 12월 -21년: 3월	48	퇴직 후 재입사
합 계					4,728

3) 수술실 야간 전담인력 교대근무 운영 부적정

수술실에서는 전공의 특별법(주 80시간 근무제한) 시행으로 인해 야간 응급 수술 시 부족한 인력을 지원하기 위해 간호인력 4명을 지원요청 받아 야간 전담인력을 [표 5]와 같이 운영하였다. 야간 전담인력 운영에 있어 다음과 같은 사항(①직무의 특수성 및 업무강도 등에 대한 사항 ②수술실 소속 간호직과 형평성 문제)을 인력개발팀과 협의하여 교대근무 운영 및 임금 지급에 관한 사항을 정해놓고 운영함이 타당하나 긴급하게 인력을 운영하라는 병원의 지시로 인해 야간 전담인력 운영에 대한 관련지침 등을 마련하지 않고 시행되고 있는 사실을 확인하였다.

[표 5] 수술실 야간 전담인력 근무형태

■ 2019년 5월부터 한시적 운영

구분	근무시간	휴게시간	실근무시간	초과시간	비고
주 중	19:30~07:30 (12시간)	1.5시간	10.5시간	2.5시간	진료과 요청으로 인해 주말 주간당직 운영
주말	07:30~19:30 (12시간)				
	19:30~07:30 (12시간)				

※ 주중에 공휴일인 경우에는 주간근무 제외

따라서 수술실 야간 전담인력 교대근무 운영 부적정에 따른 미충족 근무시간은
[표 6]과 같다.

[표 6] 수술실 야간 전담인력 교대근무 운영 부적정에 따른 미충족 근무시간

* 산정기간: 2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30

(단위: 시간)

NO	사번	성명	교대근무 운영 부적정 기간	미충족 근무시간	비고
1	비공개		-2018.7.1.~2018.12.31. -2019.3.1.~2020.5.31.	1,904	근무
2			-2019.5.1.~2019.8.31.	304	근무
3			-2019.12.1.~2020.2.29.	248	근무
4			-2020.6.1.~2021.6.30.	1,152	근무
5			-2020.7.1.~2021.6.30.	1,040	근무
6			-2019.9.1.~2019.11.30.	248	퇴사
7			-2020.3.1.~2021.6.30.	1408	근무
8			-2020.6.1.~2021.6.30.	1,176	근무
9			-2018.7.1.~2018.12.31. -2019.3.1.~2020.6.30.	1,984	근무
10			-2018.7.1.~2020.5.31.	2,104	근무
11			-2018.7.1.~2018.12.31.	584	퇴사
합 계				12,152	

나. 초과근무수당 산정 · 신청 부적정

1) 간호부 초과근무수당 산정 부적정

간호부에서는 특정부서 휴일당직근무를 [표 7]과 같이 운영하고 있으며 휴일 당직 근무 후에는 대체휴무(유급휴일)와 초과근무수당(4시간)을 지급하여 휴일 당직수당과 상계처리하고 있다. 그러나 상계처리 부분에 있어 휴일당직수당 (150% 임금)에서 대체휴무(100% 임금)을 뺀 차액분(50% 임금=4시간 시급)을 지급하여야 하는데 초과근무수당(4시간)으로 과오지급 되고 있는 사실을 확인하였다.

[표 7] 간호부 휴일당직근무

근무형태	근무시간	비고
휴일근무 (주말, 공휴일 등)	8시간 (휴게시간 미포함)	-대체휴무(보상휴가) 부여 -초과근무수당(4시간) 부여

따라서 간호부 초과근무수당 산정 부적정에 따른 과오지급금 발생내역은 [표 8]과 같다.

[표 8] 간호부 초과근무수당 산정 부적정에 따른 과오지급금 발생내역

* 산정기간: 2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30

(단위: 원)

부서명	재직(휴직 포함)		퇴직		소계 (회수금)	비고
	인원	회수금	인원	회수금		
인공신장실	14	43,008,170	-	-	43,008,170	18년7월부터 산정
신경외과	10	10,725,840	-	-	10,725,840	"
간호부(원무직)	107	160,808,820	16	4,376,810	165,185,630	18년9월부터 산정
합계	131	214,542,830	16	4,376,810	218,919,640	

2) 수술실 및 마취회복실 초과근무수당 지급 · 산정 부적정

수술실 및 마취회복실에서는 3교대 근무형태로 운영 중에 있었으나 2018년 2월 노동조합 측에서 수술실 근무형태는 3교대 근무가 아닌 통상근무에 해당된다고 주장하여 휴일근무 시에는 대체휴일과 50%가산수당(시급 4시간)을 지급하라고 요청하였고, 양산부산대학교병원에서는 노동조합 의견을 받아 들여 2018년 1월부터 현재까지 지급하고 있는 중이다⁷⁾. 그러나 2018년 단체협약 개정 사항 (2018년 10월 1일 개정)내용에 의하면 수술실 및 마취회복실 근무형태는 3교대 근무라고 명시되어 있다. 이에 따라 2018년 10월부터는 수술실 및 마취회복실 근무형태는 3교대 근무로 변경되었으므로 휴일근무에 따른 지정휴일만 지정하면 되는 부분인데 계속적으로 50%가산수당을 지급하고 있는 사실을 확인하였다. 또한 근무형태가 통상근무라 하면 일 소정근로시간은 9시간(휴게시간 1시간 포함)인데 [표 9]와 같이 근무 할 경우에는 일 소정근로시간은 충족되지 못한다.

[표 9] 수술실 및 마취회복실 근무시간

구분	근무시간	법정휴게시간	실 근무시간	비고
아침번	07:00~15:00 (8시간)	30분	7시간 30분	30분 미준수
저녁번	15:00~22:00 (7시간)	30분	6시간 30분	90분 미준수
밤 번	22:00~07:00 (9시간)	60분	8시간	준수

※ 법정휴게시간은 4시간 근로 시 휴게시간 30분 보장하여야 함.

그 외 2018년 1월부터 2018년 9월까지 50% 가산수당 지급에 있어 휴일당 직수당(150% 임금)에서 대체휴무(100% 임금)을 뺀 차액분(50% 임금=4시간 시급)을 지급하여야 하는데 초과근무수당(4시간)으로 과오지급 되고 있는 사실도 확인하였다.

7) 양산부산대학교병원 총무팀-1184(2018.02.05.) 마취회복실, 중앙수술실 초과근무수당 지급(안)

따라서 수술실 및 마취회복실 초과근무수당 지급·산정 부적정에 따른 과오지급금 발생내역은 [표 10]과 같다.

[표 10] 수술실 및 마취회복실 초과근무수당 과오지급금 발생내역

* 산정기간: 2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30

(단위: 원)

부서명	재직(휴직 포함)		퇴직		소계 (회수금)
	인원	회수금	인원	회수금	
중앙수술실	80	228,563,680	14	21,911,640	250,475,320
마취회복실	53	168,022,050	5	5,757,560	173,779,610
합계	133	396,585,730	19	27,669,200	424,254,930

3) 초과근무수당 신청 부적정

초과근무는 복무규정 제16조(근무시간)에 따라 당사자 간의 합의에 의하여 1주일에 12시간 한도로 연장 근무를 할 수 있으며, 시간외·휴일·야간근무지침 제5조(근무명령)에 따라 당해 부서장의 사전결재를 득한 후 시행하여야 한다. 따라서 초과근무를 할 경우에는 관련 규정에 따라 실제로 연장 근로한 시간에 대해서만 신청하여야 한다.

이와 관련하여 2021년 6월에 한해서 초과근무 신청내역과 직원식당 이용내역을 살펴본 결과 [표 11]과 같이 초과근무시간을 부적정하게 신청한 내역이 확인되었다.

[표 11] 초과근무수당 부적정 신청 내역

NO	사번	성명	초과근무신청			식당이용 시간	부적정 사항
			일자	시작	종료		
1	비공개		06월 01일	17:30	19:20	17:09~	근무시간 내에 식사
2			06월 16일	17:30	18:30	18:08~	초과시간 내에 식사
3			06월 19일	15:00	22:34	18:14~	초과시간 내에 식사
4			06월 03일	08:00	08:30	8:17~	초과시간 내에 식사
5			06월 02일	17:30	21:00	17:44~	초과시간 내에 식사

NO	사번	성명	초과근무신청			식당이용 시간	부적정 사항
			일자	시작	종료		
6	비공개		06월 24일	17:30	18:50	17:26~	근무시간 내에 식사
7			06월 22일	16:30	18:30	17:48~	초과시간 내에 식사
8			06월 30일	17:30	22:00	18:07~	초과시간 내에 식사
9			06월 02일	17:30	21:00	17:45~	초과시간 내에 식사
10			06월 14일	16:30	17:30	16:44~	초과시간 내에 식사
11			06월 01일	17:30	21:30	17:56~	초과시간 내에 식사
12			06월 03일	17:30	21:30	18:05~	초과시간 내에 식사
13			06월 01일	17:30	19:10	17:10~	근무시간 내에 식사
14			06월 02일	17:30	21:30	18:00~	초과시간 내에 식사
15			06월 09일	17:30	21:30	17:50~	초과시간 내에 식사
16			06월 22일	17:30	21:30	17:35~	초과시간 내에 식사
17			06월 07일	17:30	21:00	17:53~	초과시간 내에 식사
18			06월 17일	17:30	21:00	17:54~	초과시간 내에 식사
19			06월 30일	17:30	20:00	17:58~	초과시간 내에 식사
20			06월 02일	17:30	20:00	18:00~	초과시간 내에 식사
21			06월 07일	17:30	21:00	17:53~	초과시간 내에 식사
22			06월 01일	17:30	22:00	18:42~	초과시간 내에 식사
23			06월 08일	17:30	22:00	18:51~	초과시간 내에 식사
24			06월 28일	17:30	21:00	18:40~	초과시간 내에 식사
25			06월 16일	17:30	18:30	18:08~	초과시간 내에 식사
26			06월 24일	17:30	18:50	17:07~	근무시간 내에 식사
27			06월 28일	17:30	20:05	17:17~	근무시간 내에 식사
28			06월 14일	17:30	19:30	18:26~	초과시간 내에 식사
29			06월 22일	17:30	21:00	18:09~	초과시간 내에 식사
30			06월 24일	17:30	19:00	18:49~	초과시간 내에 식사
31			06월 28일	17:30	19:30	17:17~	근무시간 내에 식사
32			06월 29일	17:30	21:00	18:07~	초과시간 내에 식사

○ 관계부서 등 의견 및 검토결과

인력개발팀에서는 교대근무 및 당직근무에 대하여 해당부서와 자세히 검토한 후 병원규정 및 관련 법령에 맞게 운영하겠다고 하였다. 또한 초과근무수당이 부적정하게 지급되지 않도록 철저히 관리하고 보완하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

부산대학교병원장은

- ① 교대근무 및 당직근무를 부적정하게 관리·운영하고, 또한 매월 지속적으로 초과 근무를 시행하는 데도 인력개발팀으로 미통보함에 따라 초과근무수당이 과오지급 되어 병원에 막대한 손해를 준 당직운영 관리자(담당자)에게 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 「인사규정」 제59조에 따라 [경징계] 조치하여 주시기 바랍니다. (징계)
- ② 초과근무수당 지급에 있어 초과근무 및 복무를 소홀히 관리하고 산정을 부적정하게 처리함에 따라 초과근무수당이 과오지급 되어 병원 및 직원들에게 피해를 준 인력개발팀 담당자에게 「인사규정」 제59조에 따라 [경징계] 조치하여 주시고, 또한 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게도 [주의] 조치하여 주시기 바랍니다. (징계 및 주의)

양산부산대학교병원장은

- ① 교대근무 및 당직근무 운영에 있어 근무시간 및 운영형태, 업무 난이도 등을 자세히 검토하여 타직원과 형평성 있게 운영 될 수 있도록 하시고 그 외 복무감사를 통해 지적받지 않은 부서에 대해서도 적절하게 운영되고 있는지 여부를 자체 검토하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 초과근무수당 산정 착오로 인해 과오 지급된 초과근무수당분(643,174,570원)은 해당자에게 빠른 시일 내에 회수하시기 바라며, 향후 초과근무수당 산정 시 병원규정 등을 준수하여 정확한 초과근무수당이 지급될 수 있도록 업무에 만전을 기하시고, 또한 부정한 초과근무 신청 예방을 위해 현재 운영 중인 초과근무 시스템을 검토하여 부족한 부분에 대해서는 보완될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자]

양산부산대학교병원 교육연구실 교육연구지원팀	행정5급	△△△	【경징계】
양산부산대학교병원 진료처 응급의학과	보건3급	♣♣♣	【경징계】
양산부산대학교병원 진료처 뇌신경센터	보건5급	♡♡♡	【경징계】
양산부산대학교병원 관리국 원무팀	행정3급	○○○	【주 의】
부산대학교병원 홍보실 홍보팀	행정2급	◇◇◇	【주 의】
양산산대학교병원 기획실 경영기획팀	행정3급	☆☆☆	【주 의】
양산부산대학교병원 관리국 인력개발팀	행정2급	□□□	【주 의】